Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Ein Update und drei Meldezeiten

Tessa Rabenau verhandelt einen dreijährigen Wartungsvertrag für die Steuerungen eines Produktionsstandorts. Der Dienstleister will Updates auch über einen benannten Fernwartungspartner einspielen. Die Merrensteg Elektrosysteme SE muss ihrerseits gegenüber einem Maschinenkunden über sicherheitsrelevante Störungen informieren. Im Vertragsentwurf stehen 48 Stunden, in einer Konzernrichtlinie 12 Stunden und in der Kundenanlage acht Stunden. Irma Winkelreuth möchte eine Stellungnahme mit Änderungsentwurf. Der Einkauf bittet zusätzlich um eine kurze verständliche Übersicht für den Service. Der Fachbereich hat den Vertrag bereits in das Freigabeportal gestellt, ein unterschriebenes Exemplar liegt noch nicht vor.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-09

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Entwurf W2 erlaubt den Einsatz eines Unterauftragnehmers nach vorheriger allgemeiner Information und sieht die Erstmeldung binnen 48 Stunden nach Bestätigung eines sicherheitsrelevanten Vorfalls vor. Die interne Richtlinie H7 verlangt binnen 12 Stunden nach erstmaligem Hinweis eine Meldung an die Produktsicherheit. Eine unterschriebene Kundenanlage K4 nennt acht Stunden nach Kenntnis des Lieferanten vom Sicherheitsvorfall. Sie verlangt außerdem Angaben zu betroffenen Produktfamilien und einer erreichbaren Person. Der Dienstleister stellt im Entwurf 24-Stunden-Erreichbarkeit in Rechnung, die Leistungsanlage begrenzt die Besetzung jedoch auf Werktage. Zwei Klauseln beschreiben die Rangfolge zwischen Hauptvertrag und Anlagen unterschiedlich.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Ein Update und drei Meldezeiten

Der Dienstleister hält 48 Stunden für angemessen, weil er erst nach technischer Bestätigung belastbare Angaben machen könne. Er bietet eine kurze, vorläufige Nachricht innerhalb eines Arbeitstags an, verlangt aber eine Zusatzvergütung von jährlich 18.600 Euro für einen ständig besetzten Ansprechpartner. Der Vertrieb möchte die acht Stunden unverändert an den Dienstleister weiterreichen. Der Service weist darauf hin, dass bei exakt gleicher Frist für den Konzern kein Bearbeitungsfenster bliebe. Eine Mitarbeiterin schlägt vor, H7 direkt als Vertragsanlage anzuhängen. H7 enthält jedoch interne Namen, Eskalationsadressen und Angaben zur Notfallarchitektur, die für den Dienstleister nur teilweise bestimmt sind.

Vergleich der Melde- und Vertragsfassungen

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Quelle	Frist	Auslöser	Status
W2	Wartungsvertrag	48 Stunden	Bestätigung	Entwurf
H7	Konzernrichtlinie	12 Stunden	Erster Hinweis	Intern gültig
K4	Kundenanlage	8 Stunden	Kenntnis	Unterzeichnet
V1	Verhandlungs-E-Mail	4 Stunden	Hinweis im Fernwartungssystem	Auf zwei Familien beschränkt
K4N	Kundenfassung neu	8 Stunden	Kenntnis	Versionsbezug offen

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Quelle	Frist	Auslöser	Status
W2	Wartungsvertrag	48 Stunden	Bestätigung	Entwurf
H7	Konzernrichtlinie	12 Stunden	Erster Hinweis	Intern gültig
K4	Kundenanlage	8 Stunden	Kenntnis	Unterzeichnet
V1	Verhandlungs-E-Mail	4 Stunden	Hinweis im Fernwartungssystem	Auf zwei Familien beschränkt
K4N	Kundenfassung neu	8 Stunden	Kenntnis	Versionsbezug offen

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Im Postfach der Verhandlungsleitung findet sich eine spätere E-Mail des Dienstleisters. Sie stellt eine vierstündige Erstmeldung für Hinweise aus dem Fernwartungssystem in Aussicht, beschränkt sich aber auf zwei Produktfamilien und sagt nichts zu Wochenenden. Die Einkaufsantwort lautet „wir nehmen den Punkt in den Entwurf“. Ein unterzeichneter Nachtrag liegt nicht vor. Gleichzeitig reicht die Produktsicherheit eine Kundenfassung nach, die eine Kontaktliste mit einem eigenen Eingangskanal enthält. Das Vertragsportal führt diese Version als „K4 neu“, die Unterschriftenseite enthält jedoch nur die ursprüngliche Kennung K4. Die IT kann einen technischen Test des Meldekanals noch in dieser Woche durchführen.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-09

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Die Unterlagen sollen für den Einkauf eine verhandlungsfähige Klausel und für den Service eine kurze Ablaufübersicht liefern. Stelle die unterschiedlichen Auslöser und Zeiträume nebeneinander. Kläre, welche Vorgaben bereits gelten, welche als Entwurf oder Verhandlungsstand zu behandeln sind und welcher Zeitraum dem Konzern zur eigenen Prüfung bleibt. Die Klausel soll Erstinformation und spätere Ergänzung trennen und den Umfang der Fernwartungspartner nachvollziehbar festhalten. Plane für die Wirksamkeit eine eindeutige Anlagenrangfolge und einen prüfbaren Meldekanal ein. Falls eine Fassung oder Bindungswirkung offen ist, benenne die konkrete Rückfrage und den Beleg, der sie entscheidet.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Vergleiche Vertragsfassungen, Konzernvorgabe und Kundenpflicht. Entwirf eine belastbare Änderung mit Gegenüberstellung und verbleibenden Verhandlungspunkten.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Vertragsmanagement · Wartungsleistung <vertragsmanagement@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-09 | Acht Stunden beim Kunden und kein Bearbeitungsfenster

Guten Tag,

Wenn der Dienstleister ebenfalls erst nach acht Stunden meldet, kann unser Team die Kundenanlage K4 nicht zuverlässig bedienen. Die vier Stunden aus der späteren E-Mail betreffen nur zwei Produktfamilien und Hinweise im Fernwartungssystem. Die Antwort „wir nehmen den Punkt in den Entwurf“ ist kein unterschriebener Nachtrag. Bitte verwenden Sie diese Mail im Vergleich als Verhandlungsstand und nicht als bereits geltende Leistungspflicht.

Die Zusatzvergütung von 18.600 Euro betrifft einen ständig besetzten Ansprechpartner. In W2 wird eine 24-Stunden-Erreichbarkeit genannt, während die Leistungsanlage Werktage vorsieht. Beides darf nicht in einer einzigen grünen Erfüllungsspalte verschwinden. Für den Test des Kontaktkanals brauchen wir einen Wochenendfall und eine vorläufige Nachricht mit zunächst unbekannter Produktreichweite.

Die interne H7 kann nicht unverändert an den Dienstleister gehen. Sie enthält Namen, interne Eskalationswege und Architekturangaben. Ich benötige eine externe Klausel mit abgestuftem Informationsumfang und einen getrennten internen Ablauf. Zu K4 neu prüfen wir weiterhin, ob Kontaktliste und Unterschriftenseite tatsächlich zusammengehören.

Mit freundlichen Grüßen
Vertragsmanagement · Wartungsleistung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-09 · Ein Update und drei Meldezeiten · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Ein Update und drei Meldezeiten“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Vergleich der Melde- und Vertragsfassungen

Kennung	Quelle	Frist	Auslöser	Status
W2	Wartungsvertrag	48 Stunden	Bestätigung	Entwurf
H7	Konzernrichtlinie	12 Stunden	Erster Hinweis	Intern gültig
K4	Kundenanlage	8 Stunden	Kenntnis	Unterzeichnet
V1	Verhandlungs-E-Mail	4 Stunden	Hinweis im Fernwartungssystem	Auf zwei Familien beschränkt
K4N	Kundenfassung neu	8 Stunden	Kenntnis	Versionsbezug offen

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Vertragsmanagement · Wartungsleistung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Wenn der Dienstleister ebenfalls erst nach acht Stunden meldet, kann unser Team die Kundenanlage K4 nicht zuverlässig bedienen. Die vier Stunden aus der späteren E-Mail betreffen nur zwei Produktfamilien und Hinweise im Fernwartungssystem. Die Antwort „wir nehmen den Punkt in den Entwurf“ ist kein unterschriebener Nachtrag. Bitte verwenden Sie diese Mail im Vergleich als Verhandlungsstand und nicht als bereits geltende Leistungspflicht.

2. Absatz der Stellungnahme: Die Zusatzvergütung von 18.600 Euro betrifft einen ständig besetzten Ansprechpartner. In W2 wird eine 24-Stunden-Erreichbarkeit genannt, während die Leistungsanlage Werktage vorsieht. Beides darf nicht in einer einzigen grünen Erfüllungsspalte verschwinden. Für den Test des Kontaktkanals brauchen wir einen Wochenendfall und eine vorläufige Nachricht mit zunächst unbekannter Produktreichweite.

3. Absatz der Stellungnahme: Die interne H7 kann nicht unverändert an den Dienstleister gehen. Sie enthält Namen, interne Eskalationswege und Architekturangaben. Ich benötige eine externe Klausel mit abgestuftem Informationsumfang und einen getrennten internen Ablauf. Zu K4 neu prüfen wir weiterhin, ob Kontaktliste und Unterschriftenseite tatsächlich zusammengehören.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

W2, H7, K4, K4 neu und Verhandlungsmail getrennt versionieren; Unterschriftenseite und Anlagenzuordnung nicht aus der Portalbezeichnung ableiten.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Frist ist bereits vereinbart, welchen Auslöser hat sie und welcher verbleibende Zeitraum steht dem Konzern für seine eigene Kundenpflicht zur Verfügung?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.